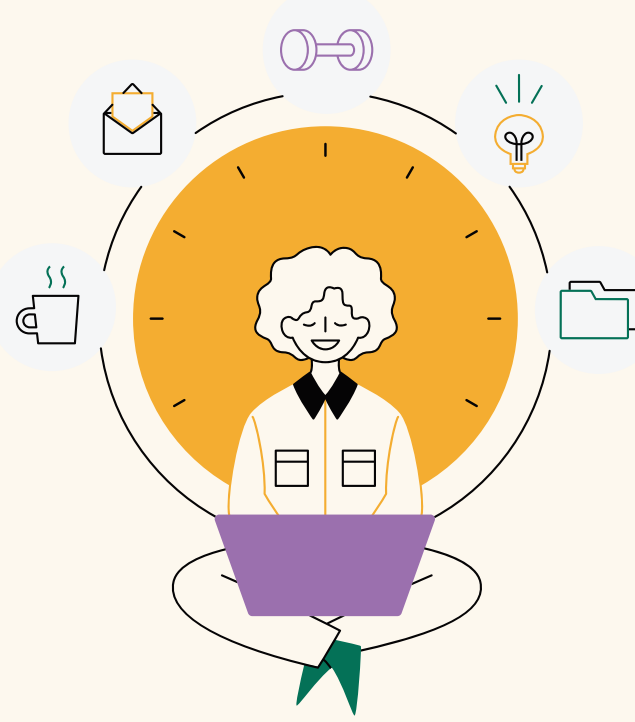


1 تنظيم فترة التجربة بين العامل وصاحب العمل

- أقصى مدة لها 180 يوم
- لا تدخل الاجازات في حساب فترة التجربة
- عدا (التي ذكرتها اللائحة)
- حق الانهاء لكلا الطرفين



2 العلاقة بين فترة التجربة والمهنة

1. يجوز اخضاعه لفترة تجربة إذا انتهت العلاقة التعاقدية وعادت العلاقة بشرط أن يكون مضي على انتهاء العلاقة التعاقدية 6 أشهر
2. يمكن لنفس صاحب العمل وضع العامل على فترة تجربة لمهنة مختلفة شرط موافقته

6 كيف يمكن لصاحب العمل إنهاء فترة التجربة دون وجود مطالبات

1. يجوز الاتفاق على تمديدتها بالاتفاق بين الطرفين بما لا يتجاوز ١٨٠ يوم
2. يكون الإنهاء عن طريق المنصة المختصة (قوى)
3. يستبعد العامل من التأمينات الاجتماعية فوراً أو باليوم الأخير من شهر الاستبعاد كحد أقصى
4. تصفى الحقوق خلال أسبوع إذا تم الإنهاء من قبل صاحب العمل وأسبوعين إذا تمت من قبل العامل

هل يستحق الموظف تأمين طبي وهو على فترة التجربة؟

نعم يستحق، لأنها من الالتزامات الجوهرية على صاحب العمل



3 الفرق بين فترة التجربة وفترة الاختبار

- فترة التجربة
- لها مدة محددة لا تزيد عن 180 يوم
 - حق الانهاء لكلا الطرفين

- فترة الاختبار
- ليس لها فترة محددة (تكون حسب الاتفاق في عقد العمل)
 - يمكن تمديدتها بالاتفاق بين الطرفين
 - حق الانهاء لصاحب العمل

4

التعويض و المستحقات

التعويض
لا يوجد تعويض في حال إنهاء فترة التجربة

المستحقات

- رصيد الاجازات
- شهادة الخبرة
- أجر عن أيام العمل
- لا توجد علاوات في فترة التجربة

5 تقسيم فترة التجربة

هل يجوز تقسيم فترة التجربة؟

كما نعلم أن مدة فترة التجربة 180 يوماً كحد أقصى ويمكن النص عليها دفعة واحدة في العقد ويمكن تقسيمها شرط أن:

- تكون متصلة
- لا تزيد عن 180 يوم
- أن يتم النص على تقسيمها عند إبرام العقد ولا يعد بالاتفاقات اللاحقة للتقسيم

7 الإجازات

الإجازات التي لا تدخل في حساب فترة التجربة (أي أنها تزيد من فترة التجربة بنفس عدد أيام الإجازة)



- إجازة عيد الفطر
- إجازة عيد الأضحى
- إجازة المرضية
- إجازة يوم التأسيس
- إجازة اليوم الوطني

8 الالتزامات على صاحب العمل

- دفع الأجر المستحق للعامل
- سداد كافة الحقوق المالية
- التأمين الطبي للعامل
- عدم إجبار العامل على العمل بما يخالف ساعات العمل والراحة المحددة
- الالتزام بحقوق المرأة العاملة التي ذكرها النظام
- تكليف العامل بالمهام المتفق عليها في العقد

إضاءة



لا يجوز تقديم الاستقالة في فترة التجربة أو فترة الاختبار لأن الاستقالة حق للموظف على عقد العمل وكون العامل في فترة التجربة لا يمكنه تقديم الاستقالة إنما يقدم على إنهاء فترة التجربة

معلومة

لا توجد فترة إشعار في فترة التجربة

أنواع العقود في النظام السعودي

1

العقد غير محدد المدة

العقد الغير المحدد المدة ينتهي وفق سبب مشروع والالتزام بفترة الاشعار

2

العقد محدد المدة

عقد معلوم البداية والنهاية ولا ينقضي إلا بانقضاء مدته أو باتفاق الطرفين على الإنهاء

3

عقد العمل الموسمي

يخص الأعمال الموسمية المتعارف عليها، وينتهي بانتهاء الموسم

4

عقد العمل العرضي

يوقع لتنفيذ مهمة أو عمل غير معتاد لمكان العمل، ولا تزيد مدة هذا العقد عن 90 يومًا

5

عقد العمل لبعض الوقت

يوقع مع موظف غير متفرغ للعمل لعدد ساعات أقل من نصف ساعات العمل اليومية المعتادة

6

عقد التدريب والتأهيل

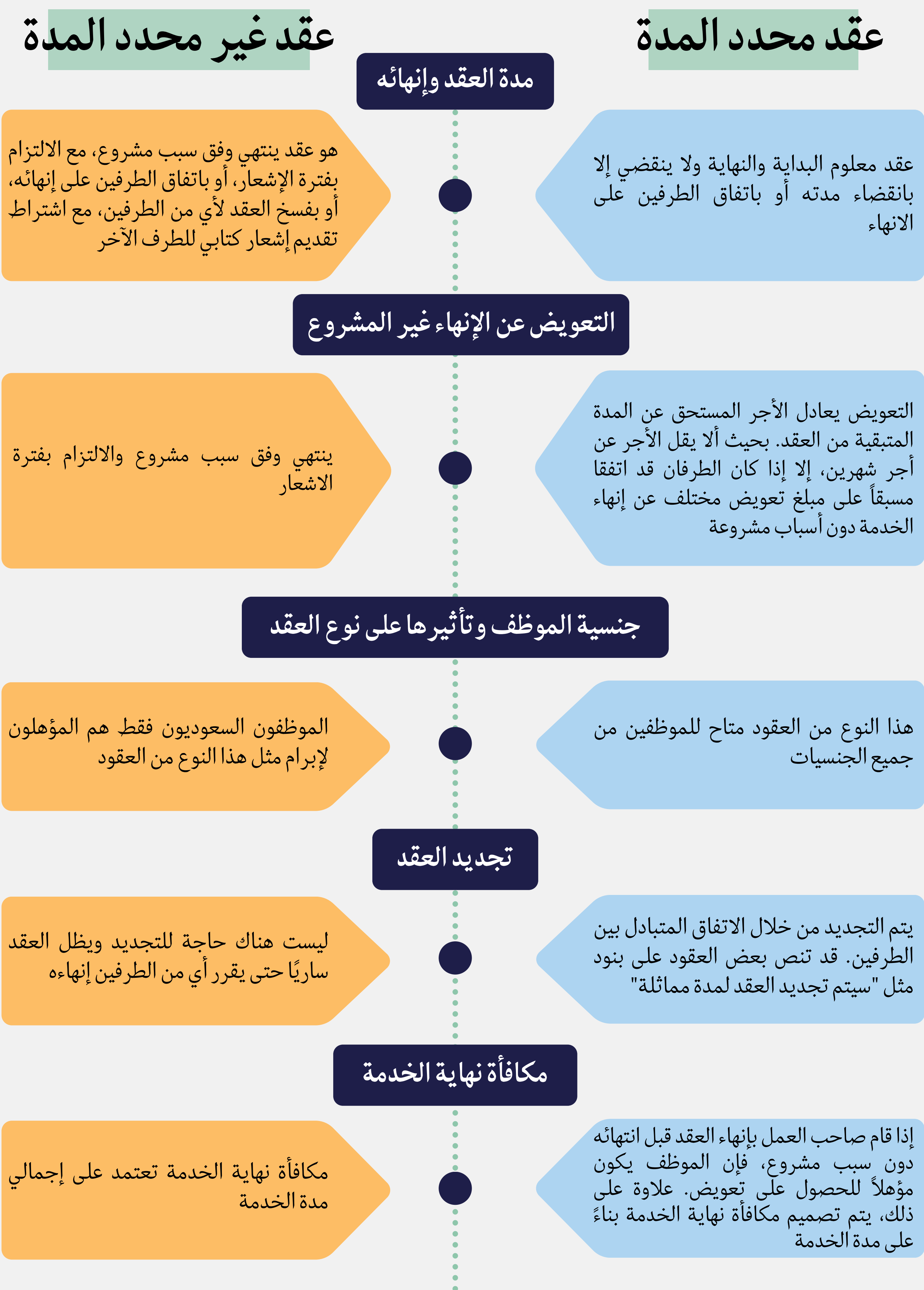
يلتزم صاحب العمل بتدريب شخص على مهنة معينة، ويحدد العقد نوع المهنة، مدة التدريب، مراحلها، والمكافآت التي يحصل عليها المتدرب

7

عقد العمل البحري

يوقع بين صاحب السفينة أو وكيله والبحار، ويحدد العقد تفاصيل العمل، المدة، الأجر، والشهادة التي تسمح له بالعمل في الملاحة البحرية

الاختلافات بين عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة



الإجازات في نظام العمل السعودي

الإجازة سنوية

الإجازة مرضية

إجازة الأعياد

إجازات المناسبات الوطنية

إجازة الوفيات

إجازة الحياة الزوجية

إجازة الحج

إجازة الاختبارات

إجازة غسيل الكلى

إجازة بدون أجر

الإجازة السنوية

- مدتها 21 يوماً مدفوعة الأجر
- تزيد إلى 30 يوماً مدفوعة الأجر إذا أمضى أكثر من خمس سنوات عند صاحب العمل
- لصاحب العمل الحق في تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بشرط قبل موعدها 30 يوماً
- يجوز لصاحب العمل تأجيل الإجازة بعد السنة الأولى لمدة 90 يوم بدون موافقة العامل
- يجب على العامل التمتع بالإجازة السنوية قبل انقضاء سنتين خدمة
- لا يجوز التنازل عن الإجازة السنوية
- صاحب العمل ملزم بدفع قيمة الإجازات التي لم يستخدمها الموظف

الإجازة المرضية

120 يوم

- تحسب سواء كانت الأيام متصلة أو منفصلة خلال السنة الواحدة وتبدأ من تاريخ أول يوم إجازة
- مدة 30 يوم بأجر كامل
- ثم 60 يوماً بثلاث أرباع الأجر
- ثم 30 يوماً بدون أجر
- لا يجوز لصاحب العمل رفضها
- لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب مرض الموظف إلا بعد استنفاد المدة المحددة المنصوص عليها في نظام العمل

إجازة الأعياد

4 أيام

- عيد الفطر (تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان)
- عيد الأضحى (تبدأ من الوقوف بعرفة)

إجازة الوفيات

- وفاة الأصول والفروع: 5 أيام
- وفاة الأخ والأخت: 3 أيام
- وفاة الزوج للمسلمة: 4 أشهر و10 أيام
- وفاة الزوج لغير المسلمة: 15 يوم

إجازات المناسبات الوطنية

يوم واحد

- اليوم الوطني
- يوم التأسيس

لا تعوض في حال توافقها مع إجازة الأعياد

إجازة الحج

15 يوم

- لم يكن أدى فريضة الحج من قبل
- تمنح مرة واحدة خلال مدة خدمة العامل
- شرط العمل لمدة سنتين متصلتين لدى صاحب العمل

الإجازات في نظام العمل السعودي

الإجازة سنوية

الإجازة مرضية

إجازة الأعياد

إجازات المناسبات الوطنية

إجازة الوفيات

إجازة الحياة الزوجية

إجازة الحج

إجازة الاختبارات

إجازة غسيل الكلى

إجازة بدون أجر

إجازة الحياة الزوجية

- الزواج: 5 أيام
 - المولود: 3 أيام
 - الوضع: 12 أسبوع (مع حق تمديد شهر بدون أجر) في حال إنجاب طفل مريض (لها حق تمديد شهر مدفوع الأجر)
- (تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع) + (لها الحق في تمديد شهر بدون أجر)

إضاعة

للشركات الاستفادة من منفعة الأمومة من التأمينات الاجتماعية لدعم المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع (أجر مدفوع من التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر)

إجازة الاختبارات

- في حال موافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية
- إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة
- لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة
- في حال عدم موافقة صاحب العمل على انتسابه للمؤسسة التعليمية
- تحسب كإجازة بلا أجر إذا لم يكن لديه رصيد إجازات

إجازة غسيل الكلى

- مدتها (تحدد بعدد أيام جلسات غسيل الكلى)

إضاعة

للشركات الاستفادة من دعم صندوق هدف الموارد البشرية والتي تتكفل بدفع الأجر

إجازة بدون أجر

20 يوم

- يمكن أن تزيد عن 20 يوماً
- إذا تجاوزت 20 يوماً يوقف العقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
- موافقة الطرفين الحصول على إجازة بدون أجر ويتم الاتفاق على مدتها
- يحق لصاحب العمل خصم التزام اشتراكات التأمينات الاجتماعية من العامل بأثر رجعي

ضوابط تنظيم الإجازات

- يصرف اجر الاجازة مقدم
- لا يمكن التنازل عن الاجازة مقابل مبلغ مالي
- لا يسقط حق الإجازة السنوية
- لا يجوز إجبار العامل على أخذ الإجازة
- لا يمكن العمل عند صاحب عمل آخر